

AHMED MAHFUZ BIN AHMED HARIRI

lwn

NAHDA FARAH KOSAI BINTI MOHD ZIHIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 6hb November 2019 / 3 Rabiul Awal 1441H]

Permohonan No. 14000-077-0009-2019

[Permohonan Perlanjutan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Muhammad Syafiq bin Ibrahim daripada Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir.*

Peguam Syarie Responden: *Zulkifli bin Che Yong daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Dalam kes ini, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah:-

- i. Mahkamah Rayuan Syariah melanjutkan tempoh masa agar Pemohon dibenarkan menfailkan notis rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam berdasarkan kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 dalam masa 14 hari dari tarikh Perintah;

- ii. Lain-lain perintah yang difikirkan wajar dan sesuai oleh Mahkamah yang mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pada 9/10/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal no. 10200-017-0013-2016 telah memutuskan sebagaimana berikut:-

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta dan aset di bawah ini adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan iaitu:-*
 - a. *Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 40 Jalan Mahkota 1, Banyan Close, Bukit Mahkota, Bangi 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan yang dipegang di bawah bo. Hakmilik :grn 225566, lot 4391, Mukim Beranang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan (selepas ini dikenali sebagai harta Pertama tersebut);*
 - b. *Sebuah kereta Lexus CT200H nombor pendaftaran BAR 777 (selepas ini dikenali sebagai harta Kedua tersebut);*
 - c. *Amanah Saham Bumiputera (ASB) dengan RHB Bank, No Akaun : 11227300141746 (selepas ini dikenali sebagai harta Ketiga tersebut)*

- iii. *Mahkamah memerintahkan Harta Pertama tersebut hendaklah dijual dan dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 52% dan Defendan sebanyak 48% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Harta Kedua tersebut hendaklah dibahagikan kepada Plaintiff dengan kadar bahagian sebanyak 83% dan kepada Defendan dengan bahagian sebanyak 17%.*
- v. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff membayar sebanyak RM5120.00 kepada Defendan sebagai sumbangan langsung oleh Defendan terhadap Harta Ketiga tersebut.*

[3] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan ingin memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah. Memadangkan tempoh menfailkan notis rayuan telah tamat, Pemohon menfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini pada 31/1/2019.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menfailkan notis rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh sub-seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Permohonan ini juga dibuat dibawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh memfailkan notis rayuan.

[5] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata dalam Seksyen 238 Enakmen seperti yang berikut:-

“Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

Walau bagaimanapun, kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[6] Kami bersetuju terhadap garis panduan yang telah pun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain*** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50.*** di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;

- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[7] Kami telah meneliti alasan-alasan permohonan Pemohon, affidavit Pemohon dan Responden serta hujah pihak-pihak, kami dengan hormatnya ingin menarik perhatian semua pihak bahawa tugas utama Pemohon dalam permohonan di bawah seksyen 238 (1)(2) Enakmen ialah menjelaskan kepada mahkamah secara lengkap dan terperinci serta mengemukakan apa-apa dokumen bagi membuktikan alasan yang dibentangkan, jika ada, kenapa dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang beliau telah gagal melakukannya. Tanpa fakta-fakta tersebut, bagaimana mahkamah boleh melaksanakan budibicaranya membenarkan perlanjutan tempoh masa sama ada berlandaskan prinsip undang-undang ataupun hukum Syarak. Dengan itu kami akan membuat penilaian sama ada Pemohon telah berjaya melaksanakan tugasnya ataupun sebaliknya.

Tempoh kelewatan

[8] Berdasarkan kepada kehendak undang-undang, tempoh untuk Pemohon memfailkan notis rayuan sepatutnya dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan diumumkan. Sub-seksyen 139(4) Enakmen memperuntukkan:-

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2)

(3)

(4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada*

keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[9] Tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh 9/10/2018 untuk Pemohon memfailkan notis rayuan. Tarikh tamat 14 hari untuk memfailkan notis rayuan sebagaimana kehendak sub-seksyen 139(4) itu ialah pada 22/10/2018. Maka persoalannya adakah telah berlaku tempoh kelewatan pada Pemohon semasa memfailkan notis rayuan? Sekiranya ya berapa lamakah tempoh kelewatan telah diambil oleh Pemohon?

[10] Dalam hal ini, kami merujuk kepada hujah Pemohon yang difailkan pada 19/6/2019 antara lain menyatakan:-

- i. Tempoh kelewatan Pemohon memfailkan notis rayuan bagi kes tuntutan Harta Sepencarian tersebut adalah satu (1) hari iaitu pada 23/10/2018 selepas tamat tempoh pemfailan yang sepatutnya pada 22/10/2018;
- ii. Walau bagaimanapun Pemohon menyatakan notis rayuan tersebut tidak dapat difailkan disebabkan Pemohon telah diberitahu oleh Pegawai Mahkamah bahawa tempoh pemfailan telah pun tamat sehari;
- iii. Pemohon menjelaskan bahawa tempoh kelewatan pemfailan sebanyak sehari sahaja itu adalah pertimbangan yang paling wajar dilihat dan diambil kira oleh Mahkamah Rayuan Syariah ini. Tindakan Pemohon telah hadir pada 23/10/2018 telah jelas

menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk memfailkan notis rayuan dengan bukti melalui tandatangan, cop dan juga tarikh yang dikemukakan ke atas wakalah Pemohon.

- iv. Pemohon juga berhujah bahawa Pegawai Mahkamah telah terkhilaf apabila menyatakan tempoh memfailkan notis rayuan telah tamat pada 23/10/2018 tersebut. Pemohon merujuk pentafsiran kepada peruntukan seksyen 105 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 yang memperincikan pengiraan sesuatu tempoh kejadian itu adalah dirujuk dan/atau dikira pada tempoh satu hari selepas berlakunya sesuatu kejadian/keputusan.

[11] Manakala Responden dalam hujahnya yang difailkan pada 22/7/2019 menghujahkan isu tempoh kelewatan Pemohon antara lain bahawa:-

- i. Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon telah hadir ke Mahkamah pada 23/10/2018 dan telah mengetahui tarikh untuk memfailkan notis rayuan telah tamat. Pemohon melalui Peguam Syariannya hanya memfailkan permohonan lanjut tempoh ini pada 31/1/2019 yang mana telah mengambil masa lebih kurang 101 hari atau tiga (3) bulan lebih.
- ii. Responden tidak bersetuju dengan hujah Pemohon bahawa kelewatan hanya satu (1) hari kerana tiada dibuktikan dengan apa-apa pemfailan oleh Pemohon, sebaliknya Responden berhujah bahawa tempoh kelewatan adalah selama 101 hari atau tiga (3) bulan lebih iaitu dikira mulai dari tarikh tamat tempoh

untuk memfailkan notis rayuan sehingga tarikh Pemohon memfailkan permohonan lanjut tempoh ini.

- iii. Responden menghujahkan bahawa sepatutnya Pemohon tidak perlu mengambil masa yang terlalu lama untuk memfailkan permohonan lanjut tempoh ini setelah menyedari bahawa tempoh untuk memfailkan notis rayuan telah tamat.

[12] Dalam memutuskan isu ini, kami sekali lagi merujuk kepada sub-seksyen 139(4) Enakmen yang menyatakan:-

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2).....

(3)

(4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*

[13] Kami berpendapat adalah tidak menjadi keperluan untuk merujuk kepada Akta Tafsiran sebagaimana hujah Pemohon bagi maksud permulaan tempoh 14 hari kerana sub-seksyen 139(4) Enakmen telah menyebut dengan jelas perkataan ‘ dari ’. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat halaman 315 antara lain menyebut ‘ dari ’ bermaksud –

Sendi kata yang menerangkan atau menyatakan permulaan sesuatu jangka waktu : dari sekarang kita tidak boleh main-main lagi, dari kecil lagi, dari sehari ke sehari, dari dahulu hingga sekarang.

[14] Kami berpendapat bahawa penggunaan perkataan ‘ *dari* ’ di dalam sub-seksyen 139(4) Enakmen bermaksud bermula dari hari perisytiharan penghakiman dibuat. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada kehendak sub-seksyen 139(4) Enakmen tersebut, tempoh untuk Pemohon memfailkan notis rayuan ialah dalam tempoh 14 hari bermula pada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.

[15] Selanjutnya berhubung dengan berapa lama tempoh kelewatan yang diambil oleh Pemohon, kami sependapat dengan panel rayuan dalam kes-kes sebelum ini bahawa tarikh yang sewajarnya dikira adalah mulai dari tarikh tamat tempoh untuk memfailkan notis rayuan sehingga tarikh Pemohon memfailkan permohonan lanjut tempoh ini pada 31/1/2019 .

[16] Oleh itu, berdasarkan penelitian kami terhadap tarikh-tarikh tersebut, kami dapati tempoh kelewatan yang telah tidak dipatuhi oleh Pemohon bagi memfailkan notis rayuan ialah selama lebih kurang **3 bulan 8 hari**.

Sebab Kelewatan

[17] Berpandukan fakta yang ada di hadapan kami, Pemohon bersama Peguam Syariannya telah hadir ke Mahkamah pada 23/10/2018, namun Pemohon hanya memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini pada 31/1/2019. Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan adalah kerana:-

- a. Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah terkhilaf dalam membuat penilaian dan menerima pakai Akta Tafsiran di dalam pengiraan tempoh masa menfailkan rayuan ini.

- b. Tempoh kelewatan yang dinyatakan adalah dalam tempoh sehari selepas tamat pengiraan masa selepas keputusan tersebut diputuskan.
- c. Jadual kerja yang padat dalam tempoh masa cuti yang singkat untuk hadir ke Mahkamah bagi tujuan rayuan ini menyebabkan kesukaran kepada Pemohon.
- d. Bahawa Pemohon dimaklumkan oleh Peguam Syarie Pemohon bahawa terdapat beberapa persoalan undang-undang yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah yang mulia ini.
- e. Bahawa oleh kerana tempoh pemfailan notis rayuan yang tamat, Pemohon memohon untuk mendapatkan kebenaran perlanjutan masa bagi memfailkan notis rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor. ✓

[18] Responden berhujah bahawa alasan-alasan kelewatan yang dinyatakan adalah alasan-alasan yang tidak munasabah kerana:-

- a. Tempoh masa pemfailan notis rayuan iaitu 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan dan diputuskan adalah secara jelas merujuk kepada peruntuk sub-seksyen 139(4) Enakmen Tatatcara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- b. Responden menyatakan bahawa Pemohon tidak boleh menggunakan alasan kerjaya sebagai alasan untuk tidak ada masa memfailkan notis rayuan tersebut.
- c. Sekiranya Pemohon serius untuk memfailkan notis rayuan dalam kes tuntutan harta sepencarian tersebut, Pemohon sepatutnya sedaya upaya mencari masa, ruang dan peluang. Sebagaimana Pemohon memfailkan kes-kes yang lain terhadap Responden sebelum ini.

- d. Responden juga menyatakan bahawa Mahkamah Syariah telah memberi pelbagai kemudahan dan kelonggaran kepada mana-mana pihak (anak guam) yang berada jauh. Responden berhujah dengan merujuk kepada Arahan Amalan No. 5 Tahun 2014.
- e. Pemohon juga perlu mengambil inisiatif dan mencari masa untuk hadir ke mahkamah bagi menyempurnakan prosedur-prosedur rayuan sekiranya Pemohon benar-benar serius untuk meneruskan rayuan ini. Pemohon berhujah dengan merujuk kepada kes *Muzzalman Shah bin Ismail Muzani lwn Nornisamsila binti Osman [2010]0JH 31 (2)*, hlmn 210. Alasan kerana tugas sebagai juru terbang dengan jadual yang padat merupakan alasan yang wajar ditolak oleh Mahkamah.

[19] Kami telah meneliti afidavit dan penghujahan kedua-dua pihak. Kami bersetuju dengan penghujahan Responden bahawa Pemohon perlu mengambil inisiatif dan mencari masa bagi menyempurnakan prosedur rayuan sekiranya Pemohon serius untuk meneruskan rayuan ini. Walau bagaimanapun dengan merujuk kepada kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abdul Aziz (2013) JH 36(1) ms 53* bahawa permohonan ini adalah budibicara Mahkamah dan bukannya bermaksud mandatori. Seksyen 238 Enakmen telah memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak demi keadilan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh sesuatu permohonan.

[20] Dalam hal ini, kami berpuashati dengan hujahan Pemohon dan pada pendapat kami alasan jadual kerja yang padat dalam tempoh masa cuti yang singkat adalah alasan kelewatan yang munasabah bagi membolehkan permohonan Pemohon ini dipertimbangkan demi keadilan pihak-pihak. Pemohon telah

menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini.

Faktor Keberangskalian Pemohon Berjaya Dalam Rayuannya

[21] Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa sekiranya permohonan ini dibenarkan, Pemohon akan mengambil segala langkah yang diperlukan semasa pendengaran rayuan, maka Mahkamah akan mendapati bahawa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut terdapat satu hak Pemohon yang lebih jelas dan mutlak terhadap pembahagian harta sepencarian tersebut.

[22] Kami berpendapat keadilan akan hanya dicapai apabila Mahkamah memberi peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujah masing-masing dalam rayuannya kelak.

Faktor Tahap Prejudis Kepada Pihak Responden

[23] Pemohon menyatakan dalam hujahnya bahawa dengan membenarkan permohonan Pemohon melanjutkan tempoh masa menfailkan rayuan ini tidak memprejudiskan hak Responden. Ini kerana Responden juga diberikan ruang dan peluang untuk berhujah dan mencabar merit kes yang dibentangkan oleh Pemohon kelak.

[24] Pada hemat kami, tahap prejudis kepada Responden di dalam permohonan ini adalah sangat minima. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan

Responden, prejudis tersebut dapat ^{imbal balas} dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden.

[25] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

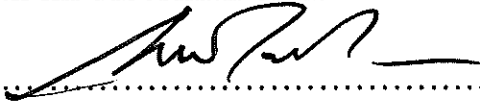
[26] Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan seksyen 139 Enakmen. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos atas kecuaiannya di atas sebagaimana keputusan Panel Rayuan dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud* [2015] JH40(1) 96.

KEPUTUSAN

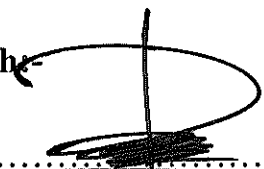
SETELAH meneliti notis dan afidavit Pemohon, afidavit jawapan dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- i. Permohonan Pemohon diterima.
- ii. Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan ini; dan
- iii. Pemohon diperintahkan membayar kos dalam kausa kepada Responden sebanyak RM3000.00

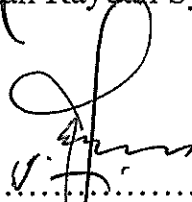
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor